

표준근로계약서(예시)

○○○장(이하 “사업주” 이라 함)과 (공무직, 기간제, 단시간)근로자 ○○○(이하 “근로자” 이라 함)은 다음과 같이 근로계약을 체결한다.

1. 근로자의 인적사항

성명	성별	연령	생년월일	현주소
휴대전화번호		연락처		최초계약일
				비고

2. 고용관계 및 적용법률

각 공공기관에서 근무하는 (공무직·기간제·단시간)근로자로서, 「근로기준법」, 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 등을 적용한다.

3. 근로계약기간 : ○○○○. ○. ○. ~ ○○○○. ○. ○.

※ 공무직근로자는 근로계약기간을 명시하지 아니한다.

4. 근로 및 휴게 시간

< 공무직 및 기간제근로자 >

○ 시업 및 종업시각 : 시 분부터 시 분까지(1일 시간)

○ 휴게시간 : 시 분부터 시 분까지

< 단시간근로자 >

○ 근로일 :

○ 1일 근로시간 :

※ 근무시간 또는 근무일은 사업주와과 근로자가 협의하여 변경할 수 있다.

5. 근무부서 및 수행업무

○ 근무형태(직종) :

○ 근무장소 및 부서 :

○ 채용기간 중 수행하여야 할 업무 :

6. 휴일 : 주 요일 또는 법정휴일

7. 휴가 : 연차유급휴가, 특별휴가, 공가 등

8. 임금 :

- (월, 주, 일, 시간)급 : 원 (각종 수당 등 명시)
- 지급일 : 매월 일 지급한다(단, 지급일이 공휴일인 경우에는 그 전일로 한다)
- 임금은 법에서 정한 보험료 및 제세금 등을 공제한 금액으로 근로자의 예금계좌에 입금한다(통장번호 : _____)

9. 징계 및 계약해지에 관한 사항

- 직무를 게을리 한 경우, 직무 관련 여부에 상관없이 그 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 한 경우, 상사의 정당한 직무상 명령에 복종하지 아니한 경우, 범죄 또는 중대한 과실이 있는 경우 등 이 훈령에서 정하는 징계사유가 발생한 경우 인사위원회의 의결을 통하여 징계처분할 수 있다.
- 신체 및 정신상의 장애로 직무수행이 어렵거나, 고의·중과실로 인한 손해를 유발한 경우, 업무량 변화 및 예산감축 등 국방부 「공무직근로자 등 인사관리 훈령」에서 정하는 계약해지의 사유가 발생한 경우 계약을 해지 할 수 있다.

10. 퇴직에 관한 사항

- 근로자가 계약기간 중에 퇴직하고자 할 때에는 퇴직예정일()일전까지 사업주에게 통보한다.
- 사업주가 계약기간 중에 근로자를 해고하고자 할 때에는 「근로기준법」 제26조의 규정에 의하여 30일전에 근로자에게 미리 통보하여야 하며 30일전에 미리 통보를 하지 아니한 때에는 사업주는 근로자에게 30일분의 통상임금을 지급한다.
- 사업주는 근로자가 퇴직한 경우 근로자에 대한 임금을 퇴직일로부터 14일 이내에 지급한다.

11. 그 밖에 이 계약서에서 정하지 아니한 사항은 「근로기준법」, 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 등이 정하는 바에 따른다.

※ 본 계약서는 2부를 작성하여 1부는 근로자에게 교부한다.

20 년 월 일

(사업주) ○○기관장 또는 부대장 (서명 또는 인)

(근로자) ○○○ (서명 또는 인)